

1500292-83.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SERGIO CASTRESI DE SOUZA CASTRO

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... foi denunciado pela prática do crime tráfico de drogas, como incurso do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Os dois policiais civis, Lucas e Marcel, ouvidos em Juízo na condição de testemunhas, confirmaram ter encontrado a droga, caderno com anotações e objetos típicos de tráfico, além da confirmação comprobatória de conversas do réu com seus potenciais clientes em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

2ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerick, 1367, São Vicente-SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500292-83.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500292-83.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2019661/2022 - DEL.INV.GER. SANTOS, 25/2022 -

DEL.INV.GER. SANTOS, 2019661 - DEL.INV.GER. SANTOS, 25/22/201 - DEL.INV.GER. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ygor Felix Pereira da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO CASTRESI DE SOUZA CASTRO

Segue sentença em 7 (sete) laudas.

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra YGOR FELIX PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, dando-o como incurso do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Consta a denúncia que, no dia 21 de janeiro de 2022, por volta das 07 horas, no Dique do Caxeta, nº 485, Parque São Vicente, nesta cidade e comarca de São Vicente, o réu guardava e mantinha em depósito, para venda e entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 04 (quatro)

pedras de haxixe, as quais determinam dependência física e psíquica. Segundo o apurado, policiais civis se deslocaram para o imóvel situado no local dos fatos, para darem cumprimento a ordem judicial de busca e apreensão expedido nos autos nº 1500340-74.2022.8.26.0590, que tramitou na 2ª Vara Criminal de São Vicente/SP.

Ao chegarem lá, os policiais ingressaram na residência e realizaram busca domiciliar, finda a qual encontraram cadernos contendo diversas anotações relacionadas ao tráfico, telefones celulares, cartões bancários, máquina de cartões, bem como as 04 (quatro) pedras de haxixe acima mencionadas, que o réu ali guardava e mantinha em depósito para comércio e entrega a terceiros, além da quantia de R\$ 25,00, em dinheiro, obtida com a mercancia espúria.

O réu foi preso em flagrante. Auto de prisão em flagrante de fls. 1/2.

Na fase policial, o réu negou que realizava o tráfico e que o haxixe era para uso pessoal. Boletim de identificação criminal de fls. 8. Boletim de ocorrência às fls. 9/13. Auto de exibição e apreensão às fls. 14/16. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fl. 17.

O Ministério Público requereu a conversão do flagrante em prisão preventiva (fls. 146/147), bem como Defensoria Pública (fls. 140/145) e Defesa (fls. 148/150), que requereram a concessão de liberdade provisória.

Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva em decisão de fls. 154.

A denúncia de fls. 168/170 foi recebida às fls. 178/179

Exame químico-toxicológico definitivo às fls. 195/197.

O réu apresentou defesa prévia às fls. 198/202, com procuração de fl. 203.

Foi deferida a gratuidade de justiça ao réu às fls. 215.

Laudo Pericial (fls. 221/223) e relatório de investigação às fls. 224/321.

No âmbito judicial, procedeu-se a oitiva de testemunhas, bem como o interrogatório do réu. Termo de audiência às fls. 356/357 – registro de gravação pelo sistema.

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

Em alegações finais orais, a Defesa pugnou pela fixação da pena no mínimo legal e o reconhecimento da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria penal.

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do fato criminoso foi provada por meio das declarações das testemunhas, auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), boletim de ocorrência (fl. 9/13), auto de exibição e apreensão (fl. 14/16), exame químico-toxicológico definitivo positivo (fls. 195/197), bem como pela prova oral produzida.

A autoria é certa.

O réu foi denunciado pela prática do crime tráfico de drogas, como incurso do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Os dois policiais civis, Lucas e Marcel, ouvidos em Juízo na condição de testemunhas, confirmaram ter encontrado a droga, caderno com anotações e objetos típicos de tráfico, além da confirmação comprobatória de conversas do réu com seus potenciais clientes em mensagens trocadas via aplicativo Whatsapp (fls. 224/321).

Interrogado em Juízo, o réu YGOR negou ser traficante. Disse que estava dormindo com seu filho e sua mulher, quando foi abordado em sua casa por policiais em poder de um mandado de prisão; afirma que trabalha em uma loja de móveis planejados, como marceneiro e toda sua renda é revertida em prol da família; afirmou que comprava a droga e repassava aos amigos para manter seu vício; alega que comprava as drogas de um traficante e rateava os valores da compra com os amigos usuários. Afirmou que comprava desse modo para reduzir o preço; disse que comprava apenas haxixe, porém também usava droga sintética para ir em "raves"; disse que a "parceria" que tinha com amigos era exclusivamente para a compra de haxixe; afirmou ser viciado nessa droga desde os treze anos de idade; alega já ter sido preso anteriormente por tráfico; afirmou não conhecer os policiais responsáveis por sua prisão; disse não obter renda com a venda de drogas, repassando aos amigos pelo valor igual que a adquiriu do traficante, somente rateando os valores da compra; sustenta que a

máquina de cartão apreendida, que estava em seu poder, era utilizada para a venda de narguilés e bijuterias; e que as anotações encontradas em cadernos referiam-se aos valores devidos em razão das vendas desses produtos.

A despeito da negativa do acusado, os elementos de convicção trazidos aos autos tornam certa a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.

Outrossim, em que pese o réu confessar a entrega da droga a terceiros, não é crível a alegação do réu de que não obtinha lucro com os entorpecentes.

De início, é importante salientar ainda que a condição de usuário de entorpecentes, por si só, não afasta a possibilidade do exercício do comércio ilegal, por absoluta compatibilidade entre ambas, mesmo porque muitas vezes o usuário ingressa no comércio espúrio para sustentar seu vício.

Desta forma, as drogas apreendidas em poder do réu, somadas às circunstâncias do flagrante, são elementos que levam à certeza de que os entorpecentes se destinavam ao consumo de terceiros.

Por ser crime de perigo abstrato, pune-se a conduta pelo risco que ela representa à saúde pública, não havendo a necessidade de prova da efetiva prática de ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, guarde ou mantenha em depósito substância entorpecente com finalidade de venda.

No mais, o artigo 33, da Lei 11.343/06 retrata um tipo misto alternativo, isto é, quaisquer das condutas descritas no dispositivo legal caracterizam o crime em apreço.

Em razão disso, a conduta punível não é apenas vender ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer consigo, ter em depósito, guardar substância entorpecente, entregar a consumo de terceiros ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

As palavras dos policiais civis, servidores públicos, ouvidos na fase inquisitorial e sob o crivo do contraditório, também são coerentes e estão em consonância com o acervo probatório produzido nos autos, indicando que a droga apreendida se destinava à entrega e ao consumo de terceiros, o que caracteriza o tráfico, confirmando, assim, exatamente o exposto na fase policial.

Eventuais insurgências contra a validade de testemunhos de policiais que não apontam, concretamente, por quais motivos seus relatos deveriam ser recebidos com reservas, são vazias e devem ser desde logo desconsideradas.

Como assenta o Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. (HC 73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira Turma, DJ 18-10-1996, p. 39846)." Ademais, os relatos estão amparados pela apreensão material da droga (fls. 14/16), apetrechos e provas documentais, e não há motivos para crer que estejam falseando a verdade apenas para incriminar inocente.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que para a caracterização do crime de tráfico não é necessário que o acusado seja colhido comercializando a substância entorpecente, bastando, apenas, a comprovação de sinais indicativos do exercício da atividade delituosa.

É o que se vê do seguinte excerto extraído do julgamento da Apelação nº 0000166-49.2013.8.26.0334, 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. PENTEADO NAVARRO, j. 26 de junho de 2014: "a conduta inserida em

qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico (cf. Vicente Greco Filho e João Daniel Rossi, Lei de Drogas Anotada, 1ª ed., Saraiva, 2007, art. 33, nº 4, pág. 81; RTJ, 149/521; RT, 727/478, 747/642, 750/590, 789/536, 793/576, 793/727, 807/597, 810/578 e 831/614).

Daí segue ser dispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando a prova do conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) envolvendo o agente acusado.

Portanto, a conduta delitiva praticada pelo réu YGOR se adequa integralmente à figura típica descrita no caput, do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas).

Comprovadas, assim, a materialidade e a autoria do crime imputado na denúncia, impõe-se a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

Superadas as questões de mérito, passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria penal (circunstâncias judiciais), fixo a pena-base do réu YGOR em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria (circunstâncias legais), constato que o réu é reincidente específico no crime de tráfico de drogas (certidão de antecedentes de fls. 136/137), razão por que majoro as penas anteriormente fixadas em 1/5 (um quinto), passando a ser de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 720 dias-multa, no piso, penas que torno definitivas à míngua da existência de outras circunstâncias modificadoras da pena.

O réu não confessou a prática do tráfico de drogas, razão por que não incide a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Ele confessou a posse da droga, mas negou que destinar-se-ia para o tráfico, alegando tratar-se de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei de Drogas), de modo que não caracterizada a confissão total.

Na terceira fase (causas de aumento e/ou diminuição), o réu também não faz jus à causa especial de diminuição da pena (art. 33, §4º).

Sem alteração na terceira etapa, porquanto a reincidência por crime doloso ostentada pelo acusado constitui impeditivo legal para o reconhecimento do privilégio quanto ao tráfico (certidão de antecedentes de fls. 136/137).

Por fim, e à vista da reincidência, como também da personalidade do acusado, voltada para a prática reiterada de atividades ilícitas, não se cogita da redução trazida pelo § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, a ser destinada ao chamado praticante eventual, algo que não se afina com a hipótese presente.

Por causa da quantidade da pena corporal e comprovada reincidência em crime doloso, fixo o regime inicial fechado e nego o direito de o réu recorrer em liberdade.

Pelos mesmos motivos, deve ser mantida a prisão preventiva, porque o réu permaneceu preso durante o processo e foi condenado a pena elevada, em regime inicial fechado, sendo reincidente específico, o que denota sua periculosidade.

Ou seja, demonstrou que em liberdade apresenta risco elevado de reiteração delitiva, pondo em risco a ordem pública.

Estão presentes os pressupostos, fundamentos e condições da prisão preventiva.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu YGOR FELIX PEREIRA DA SILVA como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos de reclusão no regime inicial fechado e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do fato criminoso (21/01/2022) atualizado pela Tabela Prática do TJSP. Nego o direito de o réu recorrer em liberdade. Oficie-se.

De acordo com o art. 63, § 1º, da Lei de Drogas, DECRETO a perda do valor/dinheiro apreendido (R\$ 25,00 - fl. 14), em favor da União

Condeno, ainda, o réu no pagamento das custas processuais no importe equivalente a 100 (cem) Ufesps, com a eventual ressalva prevista do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências: - Expeça-se a competente guia de recolhimento/execução definitiva; - Intime-se para pagamento da multa no prazo de 10 (dez) dias; Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, acompanhada de fotocópia do presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

- Oficie-se o órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais (IIRGD), fornecendo as informações sobre a condenação.

P.I.C.

São Vicente, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA